

中国证券投资基金业协会

中基协复核〔2023〕10号

纪律处分复核决定书

申请人：赵闻晟，男，1967年7月出生，登记为深圳市腾邦梧桐投资有限公司（以下简称腾邦梧桐）总经理。

申请人不服中国证券投资基金业协会（以下简称协会）于2023年3月13日作出的《纪律处分决定书》（中基协处分〔2023〕54号，以下简称《决定书》），在规定期限内向协会提出纪律处分复核申请。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》和《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法（试行）》（以下简称《纪律处分办法（试行）》）等法律法规和自律规则，协会按照规定程序进行复核，现已复核终结。

一、纪律处分情况

2022年8月15日，协会向申请人下达《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2022〕339号），并依申请组织了听证。经审理，《决定书》认定腾邦梧桐存在多项违规事实，具体包括：

一是违反管理人诚实信用义务。腾邦梧桐认购了其在管私募基金产品“腾邦梧桐在线旅游并购一号基金”（以下简

称旅游并购一号)的劣后级份额,基金合同约定,当基金终止时,基金的年化收益率超过8%时,劣后级份额方能享有一定比例的超额收益。2016年12月1日,腾邦梧桐与旅游并购一号的投资者就提前分配现金事宜签署了补充协议。腾邦梧桐将所持有劣后级份额转让给全资子公司达孜福添合创业投资管理有限公司(以下简称达孜福添合),并由达孜福添合提前收取了1920万元超额收益。2016年12月21日,腾邦梧桐出具承诺函,基金终止时,如劣后级份额持有人获取收益超过约定分配规则下的应获金额的,劣后级份额持有人应当退还差额部分,腾邦梧桐对差额返还承担连带担保责任。但旅游并购一号已逾期清算,目前收益率显未达标,劣后级份额持有人不具备提取超额收益的条件,应当退还超额部分。腾邦梧桐拒绝按承诺承担返还担保责任,违背了管理人诚实信用义务。以上行为违反了《私募基金监管办法》第四条的规定。

二是不配合协会自律管理。协会调查期间,腾邦梧桐因内部纠纷等为由未向协会提供符合要求的检查材料,致使部分违规情形难以查明。以上行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》(以下简称《登记备案办法》)第二十六条、《中国证券投资基金业协会自律检查规则(试行)》第二十五条的规定。

三是腾邦梧桐填报的法定代表人、董事长、合规风控负责人均发生变更,但未向协会报告重大事项并更新信息。以上行为违反了《登记备案办法》第二十一条及第二十二条第一项的规定。

四是未准确填报管理人登记信息。腾邦梧桐未完整填报深圳市腾邦梧桐文旅投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴长天酷鸟六号投资管理合伙企业（有限合伙）等多家子公司信息。以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十五条及《登记备案办法》第四条的规定。

此外，根据腾邦梧桐及其高管人员答复，腾邦梧桐缺乏稳定的办公场所，仅有3名在岗人员且未设置风控合规负责人。公司因内部纠纷导致经营管理陷入异常，已不再持续符合私募基金管理人的登记条件。

二、申辩意见

申请人向协会提交了复核申请书，请求撤销对其作出的纪律处分，具体申辩理由如下：

第一，在基金终止日，基金合同中约定的基金年化收益率超过8%的条件已满足。申请人认为，资产收益率中资产不只包含现金资产，还应当包括未变现股权和应收账款，以此为基础，按照约定的计算公式计算得出的基金内部收益率为32.27%，即使扣除未退出股权的价值，年化收益率也已达19.19%，远超过8%，因此，腾邦梧桐已具备了参与超额分配收益的资格，无需退还超额收益，并未违反诚实信用义务。

第二，不配合协会自律管理工作以及未向协会报告重大事项、未更新信息等违规行为系申请人已被剥夺管理权限所致，不存在实施违规行为的主观故意。自2021年4月起，腾邦梧桐新任董事长刘鹏实际掌控公司，通过查封办公室及资料、修改系统密码等方式阻碍申请人履行总经理职责，申请人就此提供了腾邦梧桐员工的短信证明图。此外，申请人

在此期间也已及时将相应情况向地方证监局举报反映，采取了其能力范围内的补救措施。因此，申请人在被剥夺管理权的情况下无法获知相关材料，也无法履行提交材料、重大事项报告、更新变更信息的职责。

对于上述复核申辩理由，申请人在纪律处分申辩及听证过程中已提出并充分阐述。

三、复核意见

协会组成复核小组，对相关事实和申辩材料进行复核，有关复核意见如下：

第一，旅游并购一号的基金合同约定，“当基金终止时，基金年化收益率超过 8% 时，劣后级份额享有一定比例的超额收益”；2016 年 12 月 1 日，腾邦梧桐与投资者签订补充协议二，该协议第一条中对基金年化收益率计算约定为依据基金历史现金分配的总额。根据上述多份文件的内容，劣后级份额持有人提取超额收益的条件是按照投资者实际获得分配的现金金额计算，并不包括申请人所主张的非上市公司股权账面价值等未变现非现金资产，且截至《首次清算报告》中约定的基金清算日，投资者尚未能收回本金。申请人主张基金收益率计算应当包括未变现股权和应收账款的理由并不符合其与投资者所签订合同的约定内容，基金收益率的计算应当严格按照合同约定进行。此外，广东省深圳市福田区人民法院在腾邦梧桐与某投资者委托理财合同纠纷案中支持了投资者主张的计算规则，即依据实际获得分配的现金金额计算基金收益率。因此，腾邦梧桐与投资者约定的提取条件并未成就，其未按照合同约定退还超额收益违反了管理人

诚实信用义务。

第二，《私募基金监管办法》第二十五条规定，“私募基金管理人应当根据基金业协会的规定，及时填报并定期更新管理人及其从业人员的有关信息、所管理私募基金的投资运作情况和杠杆运用情况，保证所填报内容真实、准确、完整。发生重大事项的，应当在 10 个工作日内向基金业协会报告。”《登记备案办法》第四条规定，“私募基金管理人应当提供私募基金登记和备案所需的文件和信息，保证所提供文件和信息真实性、准确性、完整性。”第二十一条规定，“私募基金管理人应当于每年度结束之日起 20 个工作日内，更新私募基金管理人、股东或合伙人、高级管理人员及其他从业人员、所管理的私募基金等基本信息...”第二十二条规定，“私募基金管理人发生以下重大事项的，应当在 10 个工作日内向基金业协会报告（一）私募基金管理人的名称、高级管理人员发生变更...”据申请人所述，其自 2021 年 4 月起履职受限，但根据前期核查情况，腾邦梧桐法定代表人及合规风控负责人于 2019 年发生变更但未在规定时限内更新；管理人多家子公司分别于 2015 至 2018 年间成立但相关信息未在规定时限内更新，具体包括以下公司：深圳市腾邦梧桐文旅投资合伙企业于 2017 年 8 月成立、嘉兴长天酷鸟六号投资管理合伙企业于 2015 年 5 月成立、深圳市渡域旅游管理有限公司于 2017 年 8 月成立、达孜福添合创业投资管理有限公司于 2016 年 12 月成立、成都腾邦梧桐投资管理有限公司于 2018 年 6 月成立、珠海市新树投资合伙企业于 2016 年 8 月成立；腾邦梧桐自 2021 年 2 月 1 日起

产品季度更新异常但至今未整改。故前述所列举违规行为均发生于 2021 年 4 月前，申请人在此时间段能够正常履职但未履行相关职责。此外，申请人就其主张的自 2021 年 4 月起被剥夺管理权限的事实仅提供一份员工证明信截图，并未提供其他证据，所提供证据不足以认定案件事实，因此申请人以其被剥夺管理权限为由辩称其无法履行相关义务的理由不能成立。

综上，协会对申请人的申辩意见不予采纳，《决定书》综合考虑申请人的违规行为、情节性质和社会危害程度，对申请人采取公开谴责的纪律处分，事实清楚，裁量适度，依据充分，程序正当。

四、复核决定

鉴于以上基本事实、情节和复核情况，根据《纪律处分办法（试行）》第二十九条规定，协会决定：维持《纪律处分决定书》（中基协处分〔2023〕54 号）对申请人作出的纪律处分。

